

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
THANH NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/QC-ĐGTS

Long An, Ngày 19 tháng 02 năm 2025

**QUY CHẾ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 22/HĐDV-ĐGTS ngày 17/02/2025 được ký kết giữa Công an huyện Đức Hòa và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

**Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam
ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản như sau:**

1. Thông tin về tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, gồm: 311 xe mô tô gắn máy hai bánh các loại đã qua sử dụng, trong đó 13 xe mô tô, gắn máy hai bánh các loại đã qua sử dụng đủ điều kiện đăng ký lưu hành, 298 xe mô tô, gắn máy hai bánh không đủ điều kiện đăng ký lưu hành, bán phế liệu do không xác định được nhãn hiệu, số loại, số máy, số khung bị đục sửa, xe không hoàn chỉnh thông số kỹ thuật hoặc xe đã qua cũ, rỉ sét (Kèm theo bảng kê chi tiết tài sản đấu giá). **Tổng giá khởi điểm: 303.800.000 đồng. (Ba trăm lẻ ba triệu tám trăm ngàn đồng).**

1.2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Đức Hòa (Số 74/2, đường Nguyễn Trọng Thế, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

1.3. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Biên bản số 01/BB-ĐG ngày 15/01/2025 của Hội đồng định giá tài sản Công an huyện Đức Hòa.

- Phương án số 01/PA-CAH ngày 15/01/2025 của Công an huyện Đức Hòa về việc xử lý tài sản có Quyết định tịch thu (311 chiếc xe mô tô (gắn máy) hai bánh bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính).

- Quyết định số 51/QĐ-CAT ngày 05/02/2025 của Giám đốc Công an tỉnh Long An về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản có quyết định tịch thu.

- Thông báo số 60/TB-CAH ngày 07/02/2025 của Công an huyện Đức Hòa về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

- Thông báo số 69/TB-CAH ngày 17/02/2025 của Công an huyện Đức Hòa về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

- Các giấy tờ khác liên quan đến tài sản đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

2.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Công an huyện Đức Hòa tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá (ngày 25/02/2025, ngày 26/02/2025 và ngày 27/02/2025, trong giờ hành chính).

2.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Công an huyện Đức Hòa (Số 74/2, đường Nguyễn Trọng Thế, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Khi đến xem tài sản phải xuất trình giấy giới thiệu để được hướng dẫn.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản:

3.1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 28/02/2025 (trong ngày, giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản, tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản và bước giá đấu giá tài sản:

4.1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản: 100.000 đồng/hồ sơ.

4.2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản: 60.000.000 đồng/hồ sơ.

4.3. Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề, bước giá được thông báo công khai trước khi tiến hành nộp phiếu trả giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản:

5.1. Thời gian nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 28/02/2025 (trong ngày, giờ hành chính).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản:

6.1. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 30 phút ngày 28/02/2025 (trong ngày, giờ hành chính).

6.2. Địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 070105589891, tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Long An – PGD Thủ Thừa.

7. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

7.1. Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 11 giờ 00 phút ngày 03/03/2025 khi nộp phiếu trả giá người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

7.2. Địa điểm nộp phiếu trả giá: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

8.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, điểm d2, d3 khoản 5 điều 9 Luật sửa đổi, bổ sung Luật đấu giá tài sản.

8.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam. Trường hợp nộp thay thì phải có giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền (*có công chứng hoặc chứng thực theo quy định*) cho người thay thế mình khi đến nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

9. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu, do tổ chức hành nghề đấu giá phát hành).

- Bản sao Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại tài sản đấu giá (phụ lục đính kèm).

- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp ủy quyền).

- Bản sao Căn cước công dân của người được ủy quyền.

10. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có tối thiểu 02 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 05/03/2025.

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

12. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá tài sản:

12.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

12.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12.3. Cách thức trả giá:

+ Khi đăng ký tham gia đấu giá người tham gia đấu giá được phát 01 phiếu trả giá và hướng dẫn cách ghi phiếu. Người tham gia đấu giá ghi vào phiếu trả giá thông tin về người tham gia đấu giá, tài sản đấu giá và ghi giá muốn trả vào phiếu trả giá với một mức giá cao hơn giá khởi điểm ít nhất bằng một bước giá (Giá khởi điểm + tối thiểu một bước giá).

+ Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại nơi quy định và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu trả giá.

- Tại buổi công bố giá.

+ Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

+ Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu có giá trả hợp lệ, số phiếu có giá trả không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

+ Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất và bằng nhau thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất và bằng nhau để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

12.4. Giá trả hợp lệ: Là giá trả từ giá khởi điểm (+) bước giá tối thiểu trở lên. Giá tối đa không hạn chế.

12.5. Giá trả không hợp lệ: Là giá trả bằng giá khởi điểm; thấp hơn giá khởi điểm hoặc cộng ít hơn một bước giá quy định.

12.6. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và kể từ thời điểm này quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

13. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

13.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

13.2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

13.3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản này.

13.4. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

13.5. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

13.6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

13.7. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

14. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá tài sản:

Người tham gia đấu giá tài sản, người trúng đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

14.1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá.

14.2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đùn đẩy, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

14.3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.

14.4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

14.5. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

15. Xử lý tiền đặt trước:

14.1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá người tham gia đấu giá được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng,

chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.

- Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại điểm 15.3 mục 15 của quy chế này.

15.2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

15.3. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản.

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá tài sản vi phạm một trong các quy định trên thuộc về người có tài sản đấu giá, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

16. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

16.1. Tại cuộc đấu giá sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

16.2. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

17. Thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá:

17.1. Thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá (trừ tiền đặt cọc) cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam. Trường hợp quá thời hạn quy định nêu trên mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá thì xem như người trúng đấu giá tài sản từ chối kết quả trúng đấu giá, số tiền đặt cọc của người từ chối

kết quả trúng đấu giá sẽ không được hoàn trả lại và được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

17.2. Địa điểm và phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá nộp (chuyển) tiền trúng đấu giá (trừ tiền đặt cọc) và tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam, số 070105589891, tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Long An, Phòng giao dịch Thủ Thừa.

18. Ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và giao tài sản cho người trúng đấu giá:

18.1. Ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

18.2. Thời gian, địa điểm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá:

- Thời gian bàn giao tài sản: Do thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá tài sản.

- Địa điểm bàn giao tài sản trúng đấu giá: Liên hệ tại Công an huyện Đức Hòa (Số 74/2, đường Nguyễn Trọng Thế, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

19. Tổ chức tham gia đấu giá tài sản có nhu cầu xin liên hệ tại:

- Công an huyện Đức Hòa (Số 74/2, đường Nguyễn Trọng Thế, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

- Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, QL1, KP Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An). điện thoại số 0966607744, 0397766794./.

Nơi nhận

- Niêm yết tại CAH Đức Hòa;
- Website: dgts.moj.gov.vn;
- Niêm yết tại Công ty ĐGHD Thanh Nam;
- Người tham gia đấu giá tài sản;
- Lưu H/S.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Trung

